

עין משפט נר מצוה
קנ א מיי פ"ב מהל' ספמ"ט הלכה י וע"ש, ופי"ג שם הלכה ג: בב מ"י פרק ג שם הלכה י וע"ש: קר דה מיי פי"ד שם הלכה ג:

תורה אור השלם

- בי נפש הבהר בדם הוא ואני נתתיו לכם על המזבח לבקר על גושנתיכם בי היום הוא בגוף יבקר:

ויקרא יז, יא

מוסף רש"י

יחזור הכשר ויקבל. או ביטול ליה דפסול טעיה שריים, לשמעתינ האי טעם דשלא במקומו לאו מקומו דמי לפיכך לא שאלין שריים, ואי סבירה ליה דשלא במקומו במקומו דמי וריאם לה זריקה גמורה כדאם פסול, לשמעתינ דאין פסול טעיה שריים: ויחזור הכשר ויקבל, ויחזק הכשר, שאין מתחננת על אלן פוסלתן בקבלה לפי שאין דאויין לה, ואין מחשבה פוסלת אלא כמי שראוי לעבודה, דכמי (ויקרא ז) המקריב זבח לא יחשב, כדאין להקריבה הכזב מזבד (דקטן כב) במי שראוי לעבודה. למעוטי אדם חד הפסולין: ודבדב: הרואי לעבודה, בגון מנחת חטין, אכל מנחת העומר על שעורים אינא ראייה אלא לעבודה וז כגלד להטיר ולא משום קרבן אחריו, ואי משום מנחת חטין, לאו ראייה היא, דמנחת חטין קמה ושל עומר גרם, ועוד ולא עושה היא, דלכרר עון אחריו, והאי דפסלה מחשבה מנחת קנאות משום דחשבה קריית חטות (מנחות ה) לפיכך הו' שפסלה את הקרבן מחשבה, אם שחטוהו במחשבה וחוץ וחוץ למקומו, דאויילו ודאויין לעבודה וז מחשבתו מחשבה (דקטן לא):

שיטה מקובצת

ובמקום הראוי לעבודה פ"ב טון שגומע המנחה. ואיך חוסר ליה טעמו מלאי (דמיו) (ראין) וחי ליה כליה מחשב לזרוק על הרצף ולא פסלה זה מחשבה, וי"ל דקמ"ל דע"ג דבר הקטרה הוא כדמנחת לקמן (ע"ג): לגבי קומץ האילן ואינו ראוי לשאר עבודת לא פסול כזה מחשבה: תוד"ח אביר שמואל ב"ו תיר דא יאזי רבי' ורבי' ג"ב, דאין לא חימה הכי אס מלטי למימר כפי' הקוטרם דמחזן פגמים קא פריך אכל (בחזן פגמים) (מפנים במקומו דמי (חו' דיי"ח): תוד"ח"ה חבא ורבי' הוראיו ופירצה יומי כדכשר היא פוסלת שאר חס הדס (ואטו) ועושה שריים. ופריך וליחי דחייו כיון דלמנחא שאל במקומו כגביל שנתנו פסול ואין כאן דחייו אחר וחי מנח כליה מנח פסול במקומו דחי ליה דחייו ולת ליה תקנתיה:

כו:

אמר שמואל פסול בשר אבץ בעלים נתכפרו. נראה דקאי אניתנין למעלה שנתנן למטה ולמטה שנתנן למעלה אצל אניתנין על גבי הכבש לא קאי דנחא כולי עלמא מודו דשלא א| במקומו דלאו כמקומו דמי אע"ג דפ' המנחה מקדש (לקמן פו). מרבה כבש כמנחה לענין קידוש דאם עלו לא ירדו וצפ'

כל המנחות (מנחות יז): לענין הקטרה

דהמעלה מכולן ע"ג הכבש לר' יוחנן חייב מ"מ לענין דמים לא מלינו כשום מקום כבש כמנחה דלקמן צפ' קדשי קדשים (דף סד): גבי עולה וגבי חטאת ממעטינן מדכתיב ב| קיר המנחה ולא קיר הכבש ועל כרחין שמואל לאו אכילה מילימיה י| קאי דניתנין צפנים שנתנן בחזן ובחזן שנתנו צפנים לכ"ע לאו כמקומן דמי כדמוכה פ' כל הפסולין לקמן בסופו (דף לה): דל"ר יהודה חישב להניח דמו למחר פסול דסבד מחשבה כמעשה ופריך (שם נו). וליפלוג בסיפא על ניתנין למטה שחשב ליתנן למעלה שיהא פסול ומשני קסבר ר' יהודה שלא במקומו כמקומו דמי(ד) (מוספות) והשתא אמאי הדר פריך וליפלוג ר' יהודה צננן הניתנין צפנים בחזן ובחזן צפנים אלמא דהני א| [לכ"ע] שלא במקומו מיקרי (ע"כ) ומיהו לקמן פירש בקונטרס דהניתנינן בחזן שחישב ליתן צפנים דוקא קמקשי דהתם ודאי אי הוה יאיב חטאת חילונה צפנים מיפסלא דכמיז ט| וכל חטאת אשר יובא וגו' אצל מחישב ליתן הניתנינן צפנים בחזן לא פריך וכן מוכיח א| מדקמשני קסבר רבי יהודה צענין מקום שהוא א| משולש דבס וצבשר ואלימורים פירוש דגבי מחשבת חזן למקומו כתיב שלישי ודרשינן שיהא אותו (שלישי) חזן למקומו משולש דבס ובשר ואימורים שהיה א| מותר בו דהיינו חזן לעזרה

ממש שבשעת היתר הצמות נשתלש בכל אלה (מוספות) והותר שם לאפוקי פנים שלא הותרו מעולם ליכנס שלשתן דדס חטאת אסור דכתיב וכל חטאת אשר יובא מדמה וכן אימורין כתיב ועולה לא יעלו עליו (ע"כ) ואניתנין צפנים שנתנן בחזן לא פריך האי שינויא ומיהו מלינו למימר דבעי' נמי שיהא המחשבה א| במקום משולש תדע דאי לא הכי למ"ד ב| שלא במקומו לאו כמקומו דמי מאי הוה משני מצפנים אחזן מיהו ר' יהודה אית ליה כמקומו דמי וגראה א| (מוס') ור' יוחנן דלומר כמנין שלא במקומו לאו כמקומו דמי היינו דוקא לרננן אצל לר' יהודה אית ליה כמקומו דמי אפי' לר' יוחנן כדמשני פרק כל הפסולין (גס זה שם) על ניתנין למעלה למטה ולמטה למעלה וה"ה דסבד כן צנייתים צפנים שנתנן בחזן והתם לא פריך אלא מנייתים בחזן שנתנן צפנים דוקא דרפי' רש"י משום דנפסל בשעה שהוצא צהיכל וא"כ מצי שמואל קאי אכילהו אצל לא מצי למימר כמקומו דמי על בחזן שנתנו לפניס שנפסל צביאחו צהיכל קודם שנתנן על מנזה הזהב (ע"כ): (הגה"ה) ועוד נראה דעל כרחין כבש נמי כמקומו דמי מדלא פריך לקמן ונ| דליפלוג ר' יהודה אחישב ליתנו על גבי כבש וכי חימא משום דיאספנו ואין כאן צית מיחוש א| מחשבה דהרי כחשבב לשפוך מן הכלי על הרצפה יאספנו לכ"ע הא לקמן אמר' דלר' יהודה לא יאספנו היכא דקלט' מנחה וא"כ מהאי טעמא לא יאספנו מעל גבי כבש דכבש מקדש פסולין כמנחה ומיהו כיון דפרשיית לעיל דלענין דמים לא הוי כבש כמנחה לא קלטיה ויאספנו ומיהו על כרחיך אכבש נמי קאי שמואל דלקמן כשמעתינן פריך ור' יוחנן אי שלא במקומו לאו כמקומו דמי א"כ זריקתו אינה כלום ליהוי כנשפך מן הכלי על הרצפה ויאספנו משמע לשמואל ולריש לקיש דלמרני שלא במקומו כמקומו דמי ניחא

ואמאי לדידהו נמי תיקשי מניתנין על גבי הכבש ומניתנין צפנים כמקומו דמי לא שייך למיפרכ אמאי (לדידהו נמי תיקשי מניתנין על גבי כבש ומניתניס צפנים בחזן קוס') פסול נימא יאספנו שהרי בלא ניתנין על מנזה הזהב כבר נפסל צביאחו צהיכל ואפי' נשפך שם לא יחא כשר לאספנו. ע"כ הג"ה: **לכפרה** נתתיו ואלא דלבר אחר. כעלמא (לקמן דף מו). דרשינן לכפרה נתתיו ולא למעילה: **ואי שלא במקומו במקומו דמי אמה אי** יחזור הכשר ויקבץ. מימא דלקמן צפ' התערוצת (דף עט): תנן הניתנין למטה שנתעברו צנייתנין למעלה ר' אליעזר אומר יתן למעלה ורואה אני את הניתנין א| למטה כאילו הן מים ויחזור ויתן למטה דייק ב| מינה בגמרא א| נעיל ליה לשם כפרת התחמזן ומיהו קשה לרננן דלית להו רואין ומשמע התם לרננן יחזור ויתן למטה דקמני (לקמן פ': נתן למעלה ולא נמלך א| (כשר): **הבא במאי עסקינן דיהביה פסול**. מימא א| אס כן אפילו נתן כמקומו נמי וי"ל דהאי פסול היינו טמא דאיימי ציה א| ^ו לעיל ואי יצביה כמקומו כולי עלמא מודי דהוי דחוי ולא יחזור כשר ויקבל כדלמר צפ"ק דמעילה (דף ה'): דאין לך עושה שריים ופסול אלא טמא הואיל ומרצה בקרבן יציבור וחוץ לזמנו וחוץ למקומו הואיל ומרצה לפיגולו:

כל הזבחים שקבלו דמן פרק שני זבחים

גב' אמר שמואל פסול. דקמני ממני' אכשר קאי אצל בעלים נתכפרו: **על המנזה** ^(א). כל המנחה שזה לענין כפרה: **לכפרה נחטיו ב**. הקשיתי ^(ב) כל מקומות המנחה שוין ולא לדבר אחר שהתא זריקה חשובה להסיר זה בשר דזריקה הוא דשריא לה דכתיב ודם זבחין ישפך והדר והבשר

^(א) תאכל (דברים יג): **יחזור הכשר ויקבל**. יחזור כהן הכשר לקבלה ויקבל כדי ממנ ^(א) מן הצהמה ויחזור ויתן במקומו. וקס"ד השתא דעד השתא צכהן כשר נמי איירי והאי הכשר דקמני כדי נספה: **למה לי יחזור**. הלא נתכפרו: **וכי חימא להסיר בשר צאנינו**. דזריקה הוא דשריא לה: **ומי אינא זריקה דלא מיכפרה**. כגון הך בתרייתא דלאו לכפרה אמיא דהא איכפר בקמייתא: **אי דיהביה**. שלא במקומו כהן כשר הכי נמי דלא צעי יחזור ויקבל: **הכא במאי עסקינן דיהביה פסול**. דהא דקמני נתנו על גבי הכבש ארישא קאי דקמני כל הפסולים ששחטו כו' וכוזנן שקיבלו את הדם כו' ועלה קאי נתנו על גבי הכבש כו' צפ"ג: **וליהוי דחוי**. כיון דלמר' ב| שלא במקומו כמקומו דמי וצלבד שיהא צמנזה כי יצביה פסול הויא לה זריקה פסולה כלינו פסול פסול כמקומו ומיהו כל הדס דחוי ולא מיהוי ליה מו תקנתא: **דהא סגן צההיא דא**: **וכוזנן שקבלו**. את הדס ואפסולין קאי שקבלו את הדס כמחשבת אכילה בשר חזן לזמנו או חזן למקומו: **אס יש דס הנפש**. עוד צלואר צמהה יחזור הכשר ויקבל מן הדס ויתן שלא כמחשבה וכשר למחשבה דחשיב עלה קמא לא נפסל א| דכיון דאינו ראוי לעבודה אין מחשבתו מחשבה: **קבלו אין**. הוא דלית ליה תקנתא א|: **מאי טעמא לאו משום**. דזריקה פסולה משויא ליה דחוי

משום דגמר כפרתו: לא. הא דדייקינן זרקו א| ממש דמיפסיל כמחשבה דהא בעושה מחשבה א| קיימינא ודכוותה דייקינן זרקו לא: **א"ס**. דמחשבת פסולין פסלה מקבלה שקיבל כמחשבה ליפסיל ועוד מי פסל ^(א) כמחשבת כהן פסול: **במי שראוי לעבודה**. כהן כשר: **ובדבר הראוי לעבודה**. מנחת חטים ^(א) לאפוקי מנחת [העומר שהיא שלן שעורים דלא חייל עלה פגול ליענש כרת צאכילתה א|: **ובמקום הראוי לעבודה**. לאפוקי רפגם המנחה. הכי מפורש במנחות (דף ה'): **לא חימא זרקו לא**. דודאי איכא תקנתא ואפי' זרקו פסול כמחשבה: **אלא אימא שחטו לא**. שאם שחטו פסול כמחשבה מו ליכא תקנתא דכיון דכל הפסולין כשריין לשחוט פסולין ^(א) כמחשבנן: **ציניא**. צההיא משנה גופה כל הפסולין ששחטו שחטתן כשרה לפיכך הן ^(א) פסולין כמחשבה: **הא קמ"ל**. הא דקמני וכוזנן שקיבלו את הדס כו' [אע"ג] דבשחיטה מנן פוסלין כמחשבה אצל בקבלה ומקבלה ואילך לא פסלי ולא למידק מיניה זרקו לא דה"ה לזרקו אלא קמיימא דכולהו נקט דכיון דפסול אינו ראוי לה לא פסלה מחשבתו: **כדריבא**. דלמר אין מחשבה מועלת אלא צראוי לעבודה: **חישב**. כהן כשר: **ליסן אס הנייתנין כו'**. שחטו או קיבל או הוליק על מנת לזרוק דזריקה שלא במקומו: **לאחר כשר**. אס חישב על מנת לזרוק שלא במקומו היום כשר ^(א) ואי נמי זריקה פסולה היא ונמלא שעבד שאר העבודות על מנת לזרוק את הדס בפסול כשר הוא דזריקה הוגנת כמקומו כדלמרנין כמשנה א| כל הפסולין (לקמן נו). אין המחשבה פוסלת אלא חזן לזמנו וחוץ למקומו ופסח וחסטאת שלא לשמן: **חזר וחישב**. בעבודה שניה על מנת לאוכלו חזן למקומו פסול ואין חייבין כרת על אכילתו:

חזן

דשלא במקומו דמי לא שייך למיפרכ אמאי (לדידהו נמי תיקשי מניתנין על גבי כבש ומניתניס צפנים בחזן קוס') פסול נימא יאספנו שהרי בלא ניתנין על מנזה הזהב כבר נפסל צביאחו צהיכל ואפי' נשפך שם לא יחא כשר לאספנו. ע"כ הג"ה: **לכפרה** נתתיו ואלא דלבר אחר. כעלמא (לקמן דף מו). דרשינן לכפרה נתתיו ולא למעילה: **ואי שלא במקומו במקומו דמי אמה אי** יחזור הכשר ויקבץ. מימא דלקמן צפ' התערוצת (דף עט): תנן הניתנין למטה שנתעברו צנייתנין למעלה ר' אליעזר אומר יתן למעלה ורואה אני את הניתנין א| למטה כאילו

הן מים ויחזור ויתן למטה דייק ב| מינה בגמרא א| נעיל ליה לשם כפרת התחמזן ומיהו קשה לרננן דלית להו רואין ומשמע התם לרננן יחזור ויתן למטה דקמני (לקמן פ': נתן למעלה ולא נמלך א| (כשר): **הבא במאי עסקינן דיהביה פסול**. מימא א| אס כן אפילו נתן כמקומו נמי וי"ל דהאי פסול היינו טמא דאיימי ציה א| ^ו לעיל ואי יצביה כמקומו כולי עלמא מודי דהוי דחוי ולא יחזור כשר ויקבל כדלמר צפ"ק דמעילה (דף ה'): דאין לך עושה שריים ופסול אלא טמא הואיל ומרצה בקרבן יציבור וחוץ לזמנו וחוץ למקומו הואיל ומרצה לפיגולו:

מסורת הש"ס

א) ע' תיב אחרי פרש' ז ה"ה, ב) לקמן נב, ג) מנחות ה' תיב צו פרש' ח ה"ה, ד) לקמן לא, ה) לקמן לו, ו) תי' השיך לכאן הוא ברך כו. ד"ה יצא עיריש בש"ג אות כו, ז) פסחים עז, ח) מנחות ה, ט) ויקרא ו כב, י) צ"ל לקמן לא:

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה על המנחה לכפר כל: ב) ד"ה לכפרה וכו' דכל: ג) ד"ה יחזור וכו' כדי ממנ דמו מן הצהמה: ד) ד"ה א"ס דמחשבת וכו' מי פסל מחשבה בפרך פסול: ה) ד"ה אלא וכו' כמחשבתן: ו) ד"ה מנעל וכו' הן פוסלין כמחשבה: ז) ד"ה לאחר וכו' דאי נמי וכו' כמנחה דכל:

גליון הש"ס

נב' אבל בעלים נתכפרו. ע"י לקמן דף נב ע"ג וכתום' שם ד"ה אות: שם לכפרה נתתיו. עיין לקמן על ע"ה מוספות ד"ה ויפיר:

שינויי נוסחאות

א) צ"ל דמיפסיל (ששכ"י): ב) נתתיו. לכפרה הקישתי צ"ל (ב"ש): ג) דאמרת (בתה"י דר"ח): ד) בזהרית וכולן ה"ל (ששכ"י): ה) צ"ל מיפסיל (ששכ"י): ו) בש"מ טופא הוא ודקי הדך פסולין לא חגי בזה תקנתא, משום דבזריקה הוי הכפרה ואז משוי ליה דחוי דרפי': ז) לא לאו משום דהוי דחוי אלא משום כו' (ששכ"י): ח) צ"ל [ב] בזהרית (ששכ"י): ט) כמתי' דמינא דאינה ראייה אלא לעבודה זו בלבד (דבדב החדש) [דחדש דבר] אסור הוא ובתרי' ממשקו ישראל. וכן הוא בש"מ ושם טופ' פ"א אע"ג דמנחת קנאות באה מן השעורים התם קמה הכא פסולת: י) כמנחה בפ' כל (ק"ט): יא) דשלא במקומו לאו (ש"ח): יב) מינח מדכתיב ליתא צ"ל: יג) צ"ל מתניתין (ש"ח): יד) צ"ל דמי ופריך חו וליפלוג ביניהון צפנים שנתנו בחזן, והשתא וכו' (גמיו'): טו) דבדני שלא במקומו מודה, צ"ל וצ"ח מדפס צ"א וטעם הוא (צ"ק יעב"ץ): טז) צ"ל מוכח (צ"ק): יז) צ"ל שיהא (ש"ח): יח) מינח שהיה מותר בו מתקוץ (ש"ח): יט) צ"ל דפסוי וליה אימא מחשבה. [ועי' לקמן טז ע"ה] צע"ה אות ח, וינכסת צ"ק שיהא אמקום, עש"ב: כ) חס"י כ' דחא ר"ח לפי מאי דפרשיית. וכפ' שם יוסף ונל' קשי' צבילו כשטו דר"ל לזאן דאמר, וסיוני ר' יוחנן דלקמן, עש"ב: כא) מינח וגראה ממחן (ב"ש יעב"ץ): כב) מיהוש מחשבת פסול דהרי הוא בחשבש וכו' דהאפסנו לכ"ע כו' צ"ל (ש"ח): כג) כמנחה שם אימא את התחתונים למעלה כאילו וכו' (הגמרא): כד) דייק בגמרא כצ"ל דמכרייתא דייק ולא ממתני' (צ"ק). ועי' צה"ז ופי"מ: כה) דלא (ש"ח): כו) נמלך אלו ואלו מודים שיחזור ויתן למטה (גמיו'), וכ"ה בגמיימא פ"ב ועיקר (תד"א פ"ו סק"ג ע"ש). ועי' צ"ק ופי"מ: כז) מינח פסול ארישא דקמני כו' וחימה א"כ אמאי קמני הניתנים למטה שנתננן מלמעלה אפילו נתן כו' צ"ל (ש"ח): כח) ביה לעיל דאית ליה ריעוי בקרבן יציבור הליכך אי דיהביה במקומו כו' דהוי דחוי כל הדס ולא יחזור הכשר ויקבל כו' צ"ל (ש"ח): כט) מינח חס' ויר"ד כמתי' אין כדוות כלל: